



*Junta Municipal*  
*Ciudad del Este - Paraguay*

ORDENANZA Nº 15/97 J.M.

POR LA QUE SE MODIFICAN DISPOSICIONES DE LA ORDENANZA Nº 08/86 J.M., SE DISPONE LA REGULARIZACION DE CONSTRUCCIONES DENTRO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL Y SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE USUFRUCTO.

VISTO: La necesidad de regularizar el usufructo de los bienes del dominio publico municipal; y

CONSIDERANDO: Que dichos bienes están destinados al uso y goce de todos los habitantes, sin pertenecer en propiedad a ninguno de los ciudadanos en particular, y cuya administración corresponde por ley a la Municipalidad procediendo en cada caso a su reglamentación;

Que la Municipalidad es responsable de la administración de estos bienes; en caso excepcional puede otorgar permisos a terceros para el uso transitorio de algunos de ellos, cobrando percibir por dicho uso el canon correspondiente, según la Ordenanza respectiva;

POR TANTO, Se modifica las disposiciones de los Artículos 559, 560, 561, 1069 y 1072 de la Ley 1294/87 según la Municipalidad.

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE  
Reunida en Concejo

O R D E N A

PROHIBICIONES GENERALES

Art. 1º. Prohibir a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, la instalación o bajada de casillas en los Pasadizos Centrales Públicos, en las veredas, plazas, parques o jardines de Ciudad del Este, así como en el Mercado Municipal de Ciudad del Este.

Art. 2º. Prohibir a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, la construcción de calones, piezas u otras cosas similares en los Pasadizos Centrales Públicos, en el Mercado Municipal de Ciudad del Este, así como en las veredas, plazas, parques o jardines de Ciudad del Este. Esta prohibición se extiende a las construcciones de Calones y Salones Comerciales existentes en los Pasadizos Centrales Públicos.





Corresponde a la Ordenanza N° 15/97 J.M.

Hoja N° 02.

### PROHIBICION DE CONTRATAR

Art.39. A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, el Intendente Municipal no podrá suscribir ningún contrato de usufructo o arrendamiento, o conceder autorización alguna que afecte a los bienes del dominio público municipal individualizados precedentemente, a excepción de los autorizados por la Junta Municipal. Esta disposición rige igualmente para todos los Funcionarios municipales; en caso de comprobarse violación de la presente ordenanza por parte de los mismos, se impondrán las sanciones previstas en el Estatuto del Funcionario Público bajo la medida disciplinaria de **DESTITUCION DE SU CARGO POR INOBSERVANCIA DE LAS OBLIGACIONES PERTINENTES**. La responsabilidad del Intendente Municipal está prevista en el Art. 1089 de la actual Ley Orgánica Municipal.

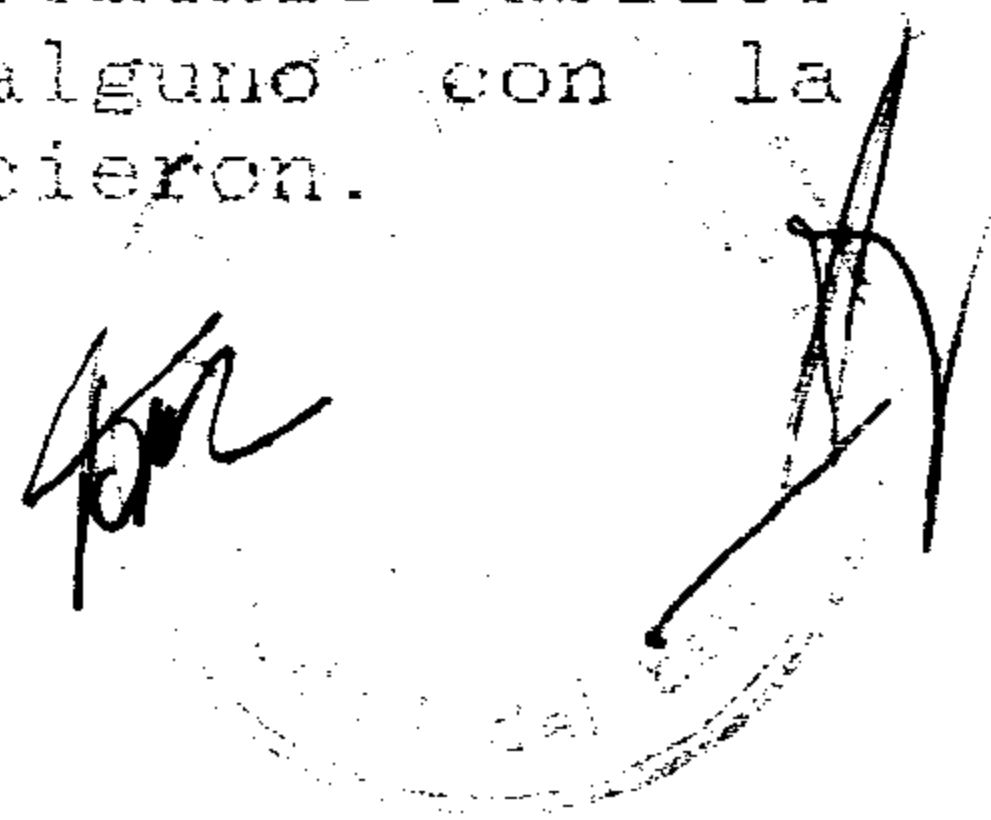
### REGISTRO DE USUFRUCTUARIOS

Art.40. La Intendencia Municipal arbitrará dentro del plazo de (90) tres meses contados a partir de la promulgación de esta Ordenanza, el cumplimiento del Artículo 1079 de la Ley 1261/97 Municipal, en los siguientes términos:

- Inc. a. La Dirección de Hacienda y el Departamento de Contabilidad registrarán los nombres y apellidos de los responsables de las construcciones (Salones comerciales, casillas, o demás instalaciones sean precarias o nó), existentes dentro de los Bienes del Dominio Público Municipal, debiendo crear UNA CUENTA DE ORDEN ACTIVA exclusivamente para la percepción de los cánones por usufructo dispuesto por las Ordenanzas respectivas;
- Inc. b. Las edificaciones y las casillas existentes dentro de los Bienes de Dominio Público, deberá contar un pormenorizado registro de los Contratos y Resoluciones referentes al usufructo de los Bienes del Dominio Público Municipal;

### PROHIBICION DE RECIBIR PAGOS NO AUTORIZADOS

Art.50. Queda absolutamente prohibido a los Funcionarios Municipales y a los Departamentos respectivos de la Intendencia Municipal, recibir pagos de canon de usufructo o arrendamiento de cualquier poseedor o usufructuario de las edificaciones existentes dentro de los Bienes del Dominio Público Municipal, que no hayan suscripto contrato alguno con la Municipalidad y de aquellos cuyos contratos fenecieron.





# *Junta Municipal*

## *Ciudad del Este - Paraguay*

Corresponde a la Ordenanza Nº 15/97 J.M.

Hoja Nº 03.

### REGULARIZACION DE RELACION CONTRACTUAL

Art.69. Excepcionalmente los posesionarios podrán acceder a la regularización del usufructo acordando por intermedio de un contrato con la institución comunal el acceso al usufructo, cuya vigencia no será mayor de (3) tres años, con la obligación irrevocable del recurrente, a ser reconocida en el contrato, de demantelar y retirar las mejoras introducidas dentro de los Bienes del Dominio Público Municipal una vez expirado el plazo previsto en el contrato, debiendo la institución comunal recuperar el lugar en forma inmediata, sin necesidad de interpelación judicial alguna, renunciando el usufructuario al momento de suscribir el contrato a cualquier acción judicial o administrativa al respecto.

Art.70. - La autorización para la suscripción del Contrato provendrá de la Junta Municipal.

Art.89. El plazo del contrato podrá ser prorrogado en una sola oportunidad a favor del usufructuario por (2) dos años, debiendo el recurrente solicitar la prórroga (15) quince días antes del vencimiento del primer contrato que pudiere ser suscrita con posterioridad.

### RECUPERACION DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

Art.92. La Municipalidad de Ciudad del Este, obligatoriamente deberá recuperar todos los bienes del Dominio Público Municipal una vez fenecidos todos los contratos de usufructo, incluyendo los de la prórroga prevista en el artículo anterior.

Art.102. Las personas físicas o jurídicas no podrán suscribir nuevos contratos en reemplazo de los anteriores usufructuarios una vez fenecido los contratos de los mismos. Tal como lo indica la presente Ordenanza, las edificaciones existentes dentro de los Bienes del Dominio Público Municipal serán demanteladas y recuperadas por la institución comunal.

### MODIFICACION DE CONTRATOS QUE NO REVISTEN FORMALIDADES EXIGIDAS

Art.112. La Junta Municipal podrá revisar los contratos suscritos por la Intendencia Municipal y modificarlos si no cumplen los requisitos establecidos por esta ordenanza.

### PLAZO DE REGULARIZACION CONTRACTUAL

Art.122. El plazo para la regularización de aquellas personas físicas o jurídicas que no tengan contrato con la institución comunal y se estén usufructuando bienes del...//...





# *Junta Municipal*

## *Ciudad del Este - Paraguay*

Corresponde a la Ordenanza N° 15/97 J.M.

Hoja N° 04.

El dominio público municipal, será de (90)noventa días de contar impreviamente contados a partir de la promulgación de esta Ordenanza. Vencido el plazo no se admitirá ninguna petición al respecto, debiendo la Intendencia Municipal a través de sus Departamentos respectivos, remitir a la Junta Municipal la lista completa con todas las documentaciones exigidas por las Ordenanzas que reglamentan el usufructo de los Bienes del Dominio Público, para su posterior estudio y aprobación si correspondiere.

### PROHIBICION DE AUTORIZACIONES PROVISORIAS

Art.132.- Queda absolutamente prohibido a la Intendencia Municipal el otorgamiento de autorizaciones provisionales y/o de cualquier otro tipo, que tengan vinculación con los Bienes del Dominio Público de Ciudad del Este (Paseos Centrales de Calles y Avenidas, Plazas, Parques, Jardines, Alamedas, Calles, Predio del Mercado Municipal de Abasto). Solo podrá suscribirse los contratos autorizados por resolución de la Junta Municipal.

### DESMANTELAMIENTO INMEDIATO (PODER DE POLICIA)

Art.142.- El Intendente Municipal en caso de extrema urgencia y con el fin de evitar la invasión de los Bienes del Dominio Público Municipal, podrá disponer de oficio el desmantelamiento de cualquier clase de casillas, salones o puestos de ventas que infrinjan la presente Ordenanza, con la aplicación del Art. 279 de la Ordenanza 08/86 J.M., debiendo remitir todos los antecedentes al Juzgado de Faltas Municipales dentro del plazo de (veinticuatro y ocho) horas para la realización del desmantelamiento, conforme a la Ley Orgánica Municipal.

### SALONES Y MULTAS APLICABLES

Art.152.- El Juzgado de Faltas Municipales sancionará a los infractores de la presente Ordenanza municipal con el desmantelamiento de las edificaciones o construcciones precarias, previa citación si fuere necesario, de cualquier obra ejecutada sin autorización municipal escrita conforme a las Ordenanzas. Cuando el desmantelamiento pueda causar una erogación significativa a las áreas municipales, podrá disponer la posesión inmediata por la Administración de las áreas públicas por parte de la Intendencia Municipal, específicamente de las Galerías Artales del Paseo Central Público y cuyos responsables se hallaren en infracción a los términos de la presente Ordenanza. Las resoluciones que adopte el Juzgado de Faltas Municipales en este caso, deberán ser remitidas al Juzgado de Faltas de la Corte Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná y Itapúa, a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del Art. 233B de la Ley 1.294/87 Orgánica Municipal, para evitar que las acciones Judiciales...//...





# Junta Municipal

## Ciudad del Este - Paraguay

Corresponde a la Ordenanza Nº 15/97 J.M.

Hoja Nº 05.

...interrumpen el cumplimiento de las disposiciones municipales referenciadas a los Bienes del Dominio Público Municipal.

Art.162.- También se impondrá como sanción pecuniaria sin perjuicio de la medida punitiva del artículo anterior, una multa de \$1.500.000 mil quinientos jornales mínimos diarios establecidos por la ley para los trabajadores.

### DISPOSICIONES ESPECIALES

#### INFORME DE LA ASESORIA JURIDICA

Art.172.- La Asesoría Jurídica de la Municipalidad deberá informar y detallar pormenorizadamente por escrito, a la Intendencia y a la Junta Municipal, dentro del plazo de (60) sesenta días contados a partir de la promulgación de esta Ordenanza, sobre todos los litigios judiciales que se tengan a la fecha entre la Institución comunal y las personas ocupantes de los predios pertenecientes a los Bienes del Dominio Público Municipal, a los efectos de posibilitar una coordinación con el objeto de recuperar paulatinamente los espacios verdes.

#### MODIFICACION DEL ART. 212 DE LA ORD.08/86 J.M.

Art. 182.- Modificar las disposiciones del Art. 212 de la Ordenanza 08/86 J.M. el cual queda redactado de la siguiente forma: "Art.212.-Al fenecer el periodo de habilitación otorgada, todas las construcciones de venta de cualquier tipo de construcción de que se trate, sin cuando fueren construidos con pecunio propio de los vendedores, serán dismantelados y el lugar que fuera ocupado deberá nuevamente a dominio de la Municipalidad, sin que la Institución deba abonar suma alguna por tales construcciones ni tan siquiera en concepto de indemnización".

#### REGIMEN PREVISTO PARA LAS GALERIAS QUE OCUPAN EL PASEO CENTRAL PUBLICO

##### GALERIA "FLOR DE LIS"

Art.192.- La Galeria citada en el titulo de este artículo, se rige por el siguiente régimen normativo a saber:

En lo referente a la posesión y Administración de la Galeria "FLOR DE LIS", la Intendencia Municipal dispondrá la designación de un Administrador, conforme al sistema dispuesto en el Art.602, inc."e" de la Ley Orgánica Municipal para designación de Jueces de Faltas Municipales, es decir con acuerdo de la Junta Municipal.





Corresponde a la Ordenanza Nº 15/97 J.M.

Hoja Nº 06.

b)- Los usufructuarios que estén en posesión actual de salones comerciales dentro de la Galería FLOR DE LIS, deberán adecuarse a las disposiciones del Art.6to. (sexto) y subsiguientes de la presente Ordenanza.

c) Deroganse las Resoluciones Nº 651/93 J.M. de fecha 01 de Noviembre de 1.993, y 520/94 J.M., de fecha 08 de noviembre de 1.994.

GALERIA "MULTICENTER o FUTURO III"

Art.209. Con respecto a la Galería "MULTICENTER o FUTURO III" el Intendente Municipal dispondrá igualmente la designación de un Administrador conforme a las disposiciones del Art.192 inc."a" de esta Ordenanza, aclarando que dicha administración corresponderá a la construcción del Bloque de la planta y planta, situada en el Paseo Central Público y cuya construcción está enclavada entre el primer viaducto peatonal situado entre la Ruta VII Gaspar Rodríguez de Francia con rumbo Este Oeste, cuyo Bloque del otro bloque está delimitada por la avenida centralizada a la Avda. San Blas y hacia la propia Ruta VII, debiendo aplicarse las disposiciones referentes a la extinción del usufructo con los actuales usufructuarios o propietarios, conforme a las disposiciones del Artículo 6to. de esta Ordenanza. Previamente la Asesoría Jurídica deberá determinar si existe o no impedimento judicial al cumplimiento del cumplimiento de la resolución de la Intendencia, que en el caso de apoyo, de conformidad al Art. 2339 de la Ley 1361/97 Regencia Municipal.

Art.210. Con respecto al otro Bloque de la Galería Multicenter, la Intendencia Municipal deberá arbitrar los recursos administrativos y judiciales necesarios, a fin de regularizar el usufructo por parte de las personas físicas o jurídicas que estén en posesión de los salones comerciales del Bloque III. La Asesoría Jurídica deberá impulsar acciones o recursos judiciales de arbitraje o judiciales (contencioso-administrativos) para el objetivo de definir la situación jurídica del usufructo de la edificación en cuestión, debiendo igualmente someter los antecedentes a la Junta Municipal a fin de someter la resolución definitiva con respecto a la edificación.

NORMATIVAS PARA LAS OTRAS GALERIAS EDIFICADAS

Art.222. La edificación ubicada dentro del Paseo Central Público denominada "GALERIA PARANA CENTER" tendrá el mismo tratamiento del Art. 192 inc."a" e inc."b" de la presente Ordenanza Municipal.





*Junta Municipal*  
*Ciudad del Este - Paraguay*

Corresponde a la Ordenanza Nº 15/97 J.M.

Hoja Nº 07.

Art.232. Las Galerías "Gran Oriente" y "Shopping Mall" tendrán el tratamiento dispuesto en el Artículo 212, inc. "a" de esta ordenanza municipal.

Art.242.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contradigan esta Ordenanza Municipal, con excepción de los Artículos 29, 30, 45, 59, 69, 79 inc."a" y "b", 89 inc."a", 99, 109, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189, 199, 209, 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279, 289, 299 (con la modificatoria dispuesta sobre el Art. 219) y 319, todos de la Ordenanza Nº 08/86 J.M. de fecha 24 de mayo de 1986 que siguen firmes y en plena vigencia.

Art.252.- La Intendencia Municipal a través de la Asesoría Jurídica dispondrá la redacción de un proyecto de Contrato, cuyos cláusulas contendrán todas las disposiciones y acciones establecidas por esta Ordenanza, incluyendo los términos vigentes de la Ordenanza 08/86 J.M. en perfecta complementación jurídica. El plazo para la redacción será de (30) treinta días calendario a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza. La Intendencia Municipal elevará a la Junta Municipal el proyecto de Contrato para su estudio y decisión aprobatoria, a fin que la Intendencia Municipal pueda suscribir los contratos, previa autorización de la Junta Municipal.

Art.262. Ordénase la publicación de la presente Ordenanza en un periódico de circulación Nacional.

Art.272.- Comuníquese a la Intendencia Municipal para su promulgación y cumplido archívese.

Hecha en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintidós días del mes de Febrero del año mil noventa y siete.

TINAS BRITANIA MORALES  
Intendente Municipal

Abog. ALICIA PERALTA  
Presidente J.M.

Ciudad del Este, 05 de marzo de 1997.-

Téngase Ordenanza, dése al Registro Municipal, publíquese y cumplido archivar.-

OSCAR MACHUCA CORVALAN  
Secretario General



JUAN CARLOS BARRETO MIRANDA  
Intendente Municipal